



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nur Solichin Bin Sulkan**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngingas Barat, RT/RW 035 / 008, Desa / Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sesuai KTP) / Satpam

Terdakwa M. Nur Solichin Bin Sulkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Adi Mufti Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Legundi, jalan Perum

 Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenggolo Utara Blok B No 6 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2025 Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Menerima atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0, 19 gram, + 0, 19 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 22 gram, + 0, 22 gram, + 0, 23 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 27 gram, + 0, 27 gram, + 0, 28 gram, + 0, 46 gram, + 0, 47 gram, + 0, 47 gram, + 0, 48 gram, + 0, 98 gram, + 1, 00 gram, + 1, 02 gram) ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 25 (dua puluh lima) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 9 warna merah, 10 warna biru dan 6 warna hijau;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) bungkus potongan minuman kukubima energi;
- 1 (satu) bungkus potongan snack;
- 1 (satu) potongan tisu warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08968532358.
- Dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada kesimpulannya menyampaikan, bahwa selaku PENASIHAT HUKUM dari Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm), memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait.
- c. Terdakwa belum pernah di hukum.

Sehingga dalam keyakinan Kami, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN DAN Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan adalah berat.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sds



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di depan gerbang PT. Anugrah Karoseri), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm) yang sedang bekerja PT. Anugrah Karoseri yang beralamat di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, didatangi oleh Sdr. M. IRWANTO (DPO), dimana maksud dari kedatangan Sdr. M. IRWANTO (DPO) ke Terdakwa tersebut adalah untuk memerintahkan Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu, dimana atas perintah Sdr. M. IRWANTO (DPO) tersebut, Terdakwa menyetujui dan kemudian Sdr. M. IRWANTO (DPO) memberikan 1 (satu) kotak plastik warna hitam kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa terima dan simpan kotak plastik tersebut di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dimana 1 (satu) kotak plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu yang total berat kotor + 9,3 gr (sembilan koma tiga gram) di timbang beserta bungkusnya dengan rincian:

- 5 (lima) pocket sabu dibungkus dengan sedotan;
- 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan plastik klip;
- 9 (sembilan) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru;
- 5 (lima) pocket sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- 4 (empat) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna merah yang mana 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus kukubima energi;
- 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan tisu warna putih;
- 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan permen kopiko.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN.Sda



Bahwa kemudian, masih di hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. M. IRWANTO (DPO) kembali mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja PT. Anugrah Karoseri yang beralamat di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dan oleh Sdr. M. IRWANTO (DPO), Terdakwa langsung diberikan 7 (tujuh) pocket plastik klip narkoba jenis sabu yang terdiri dari 6 (enam) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru dengan total berat kotor + 1,54 gr (satu koma lima puluh empat gram). Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa sabu yang diterima tersebut disimpan di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Bahwa kemudian di hari yang sama, Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI (yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di wilayah Desa Kemangsen ada seseorang yang dapat mengedarkan narkoba jenis sabu. Kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI beserta tim langsung melakukan penyelidikan, yang mana hasil dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi lanjutan terkait tempat dan seseorang yang dimaksud, yang sampai pada akhirnya pada sekitar pukul 17.30 WIB Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI beserta tim langsung melakukan penggerebekan di lokasi yang dimaksud yaitu di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tempat dimana Terdakwa bekerja, dan kemudian Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI yang bertemu dengan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) pocket plastik klip narkoba jenis sabu yang terdiri dari 6 (enam) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru yang ditemukan di dalam saku pakaian yang Terdakwa kenakan, serta Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI menemukan di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan yaitu berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi 5 (lima) pocket sabu dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan plastik klip, 9 (sembilan) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket sabu yang dibungkus dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



sedotan warna merah yang terdiri dari 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus kukubima energi serta 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan permen kopiko, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08968532358 milik Terdakwa. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total + 6,977 gr (enam koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh gram) tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00523/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaffar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

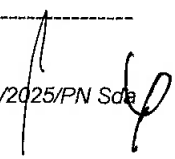
Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal membeli dan menerima dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (AIm) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di depan gerbang PT. Anugrah Karoseri), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

 Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI (yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, jika di wilayah Desa Kemangsen ada seseorang yang dapat mengedarkan narkoba jenis sabu. Kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI beserta tim langsung melakukan penyelidikan, yang mana hasil dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi lanjutan terkait tempat dan seseorang yang dimaksud, yang sampai pada akhirnya pada sekitar pukul 17.30 WIB Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI beserta tim langsung melakukan penggerebekan di lokasi yang dimaksud yaitu di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tempat dimana Terdakwa bekerja, dan kemudian Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI yang bertemu dengan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri, dimana 1 (satu) kotak plastik warna hitam tersebut didalamnya berisi terdiri dari:

- 5 (lima) pocket sabu dibungkus dengan sedotan;
- 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan plastik klip;
- 9 (sembilan) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru;
- 5 (lima) pocket sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- 4 (empat) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna merah yang mana 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus kukubima energi;
- 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan tisu warna putih;
- 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan permen kopiko.

Dimana total berat kotor sabu tersebut diatas + 9,3 gr (sembilan koma tiga gram) di timbang beserta bungkusnya

Bahwa selanjutnya Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI melakukan lanjutan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan kemudian kembali di temukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) pocket plastik klip narkoba jenis sabu yang terdiri dari 6 (enam) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru yang ditemukan di dalam saku kanan pakaian yang Terdakwa kenakan, serta 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



OPPO warna hitam nomor simcard 08968532358 milik Terdakwa, sehingga total sabu yang ditemukan yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah 34 (tiga puluh empat) bungkus.

Kemudian Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa perihal dimana terdakwa mendapatkan 34 (tiga puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dari hasil interogasi singkat tersebut, bahwa terdakwa mendapatkan 34 (tiga puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. M. IRWANTO (DPO). Selanjutnya Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total + 6,977 gr (enam koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh gram) tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00523/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ALFAN WAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

 Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.30 wib bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yakni BRIPTU ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H yang dipimpin oleh IPTU SOEPATMAN, S.H melakukan penangkapan terhadap M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) di depan pos satpam PT. Anugrah Karoseri Desa Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tem dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumahnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket atau bungkus plastik klip berisi kristal putih jenis sabu, yang mana 6 (enam) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) pocket berisi narkoba jenis sabu yangmana 5 (lima) pocket dibungkus dengan potongan sedotan dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan plastik klip serta 21 (dua puluh satu) pocket berisi narkoba jenis sabu yangmana 9 (sembilan) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna merah yangmana 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus minuman kukubima energi, 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan bungkus permen kopiko saksi temukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dasar saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo ada orang yang menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang di duga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat Di depan pos satpam PT.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



Anugrah Karoseri Desa Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket atau bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yangmana 6 (enam) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 1,54 (satu koma lima empat) gram sedangkan 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) pocket berisi narkotika jenis sabu yangmana 5 (lima) pocket dibungkus dengan potongan sedotan dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan plastik klip serta 21 (dua puluh satu) pocket berisi narkotika jenis sabu yangmana 9 (sembilan) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna merah yangmana 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus minuman kukubima energi, 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan bungkus permen kopiko saksi temukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 9,3 (sembilan koma tiga) gram. Selanjutnya Terdakwa Sdr. M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) bahwa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama sdr. M. IRWANTO (DPO/Belum Tertangkap) bahwa barang tersebut ada pada penguasaannya dengan tujuan disuruh oleh sdr. M. IRWANTO (DPO/Belum Tertangkap) untuk meranjau atau meletakkan sabu tersebut ditempat tertentu tanpa mengetahui yang menerimanya.;
- Bahwa Terdakwa M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menyediakan atau narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya sudah benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Saksi **ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut t:

- Bahwa Saksi bersama BRIGADIR NOVAN ARIF TRI H yang dipimpin oleh IPTU SOEPATMAN, S.H yang merupakan tim dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat Di depan pos satpam PT. Anugrah Karoseri Desa Kemangsens Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap sdr. M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM),;
- Bahwa kronologisnya saksi beserta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut : Awalnya saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Kemangsens Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo ada orang yang menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang di duga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat Di depan pos satpam PT. Anugrah Karoseri Desa Kemangsens Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM);
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penggeledahan menemukan, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket atau bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yangmana 6 (enam) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 1,54 (satu koma lima empat) gram sedangkan 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) pocket berisi narkoba jenis sabu yangmana 5 (lima) pocket dibungkus dengan potongan sedotan dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan plastik klip serta 21 (dua puluh satu) pocket berisi narkoba jenis sabu yangmana 9 (sembilan) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna merah yang mana 2

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus.2025/PN Sda



(dua) pocket dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus minuman kukubima energi, 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan bungkus permen kopiko saksi temukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 9,3 (sembilan koma tiga) gram. Selanjutnya Terdakwa Sdr. M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) bahwa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama sdr. M. IRWANTO (DPO/Belum Tertangkap) namun ada dalam penguasaannya yang di terima atau didapatkan dari sdr. M. IRWANTO (DPO/Belum Tertangkap) dengan tujuan disuruh oleh sdr. M. IRWANTO (DPO/Belum Tertangkap) untuk meranjau atau meletakkan sabu tersebut ditempat tertentu tanpa mengetahui yang menerimanya.;
- Bahwa Terdakwa M. NUR SOLICHIN BIN SULKAN (ALM) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menyediakan atau narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.30 Wib bertempat didepan pos satpam PT. Anugrah Karoseri yang beralamat di Desa Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan saat itu Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 14.00 wib pada saat Terdakwa bekerja (jaga sift pagi) kemudian dihubungi kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO melalui telpon whatsapp dan menyuruh Terdakwa keluar dari pos satpam, selanjutnya Terdakwa keluar dari pos satpam dan menemui kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO di depan pintu gerbang PT. Anugrah Karoseri, kemudian kakak Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa , kemudian kakak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa pergi. Selanjutnya 1 (satu) kotak plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan Terdakwa kembali lagi ke dalam pos satpam. Sekira jam 16.00 wib ada orang yang membunyikan klakson lalu Terdakwa keluar dan ternyata kakak Terdakwa kembali lagi, kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa pocket sabu dan berkata "Kalau ada yang beli atau pesan sabu, Terdakwa disuruh untuk meranjaunya". Setelah itu kakak Terdakwa pergi kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa pocket sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan Terdakwa kembali ke dalam pos satpam. Kemudian sekira jam 17.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan pos satpam, kemudian datang 4 orang yang tidak berpakaian dinas dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pada saat tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket atau bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yangmana 6 (enam) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 1,54 (satu koma lima empat) gram serta 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) pocket berisi narkotika jenis sabu yangmana 5 (lima) pocket dibungkus dengan potongan sedotan dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan plastik klip serta 21 (dua puluh satu) pocket berisi narkotika jenis sabu yangmana 9 (sembilan) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna merah yangmana 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus minuman kukubima energi, 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan bungkus permen kopiko di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 9,3 (sembilan koma tiga) gram. Kemudian Terdakwa diinterogasi tentang siapa pemilik 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik berisi narkotika jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



sabu tersebut dan diperoleh darimana, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik berisi narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO, yang Terdakwa dapatkan atau Terdakwa terima dari kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis Sabu dari kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO adalah disuruh oleh kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO untuk meranjau atau meletakkan Sabu tersebut ditempat tertentu tanpa mengetahui yang menerimanya;
- Bahwa Terdakwa oleh M IRWANTO dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- namun imbalan tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis Sabu dari kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis Sabu dari kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa dari 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah ditimbang dihadapan penyidik dan juga Terdakwa , dengan menggunakan timbangan elektrik baru Terdakwa mengetahui beratnya yakni masing-masing (+ 0, 19 gram, + 0, 19 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 22 gram, + 0, 22 gram, + 0, 23 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 27 gram, + 0, 27 gram, + 0, 28 gram, + 0, 46 gram, + 0, 47 gram, + 0, 47 gram, + 0, 48 gram, + 0, 98 gram, + 1, 00 gram, + 1, 02 gram) ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut yang tidak disertai dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



Surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0, 19 gram, + 0, 19 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 22 gram, + 0, 22 gram, + 0, 23 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 27 gram, + 0, 27 gram, + 0, 28 gram, + 0, 46 gram, + 0, 47 gram, + 0, 47 gram, + 0, 48 gram, + 0, 98 gram, + 1, 00 gram, + 1, 02 gram) ditimbang beserta bungkusnya;
- 25 (dua puluh lima) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 9 warna merah, 10 warna biru dan 6 warna hijau;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) bungkus potongan minuman kukubima energi;
- 1 (satu) bungkus potongan snack;
- 1 (satu) potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08968532358.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 17.30 Wib bertempat didepan pos satpam PT. Anugrah Karoseri yang beralamat di Desa Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa yang dilakukan petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo berdasarkan diterimanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada waktu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi 7 (tujuh) pocket atau bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



yangmana 6 (enam) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 1,54 (satu koma lima empat) gram serta 1 (satu) kotak plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam didalamnya berisi 6 (enam) pocket berisi narkoba jenis sabu yangmana 5 (lima) pocket dibungkus dengan potongan sedotan dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan plastik klip serta 21 (dua puluh satu) pocket berisi narkoba jenis sabu yangmana 9 (sembilan) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket dibungkus dengan potongan sedotan warna merah yangmana 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus minuman kukubima energi, 2 (dua) pocket dibungkus dengan potongan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket dibungkus dengan bungkus permen kopiko di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dengan berat bruto keseluruhan 9,3 (sembilan koma tiga) gram.

- Bahwa narkoba jenis Sabu yang dikuasai Terdakwa adalah dari kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO;
- Bahwa M IRWANTO sekarang jadi DPO
- Bahwa Terdakwa menerima sabu sabu dari M IRWANTO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis Sabu dari kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO adalah disuruh oleh kakak Terdakwa yang bernama M. IRWANTO untuk meranjau atau meletakkan Sabu tersebut ditempat tertentu tanpa mengetahui yang menerimanya;
- Bahwa Terdakwa oleh M IRWANTO dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- namun imbalan tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau meranjau barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut yang tidak disertai dengan Surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar Hukum.

f Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda *f*



- Bahwa benar barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total + 6,977 gr (enam koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh gram) tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00523/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman
3. Beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan seseorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri nama **M. Nur Solichin Bin Sulkan**, identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan

f Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda *f*



identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan dalam persidangan ini ia bersedia didampingi Penasihat Hukum. sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena kata "**Tanpa hak atau melawan hukum**" terletak di depan kata Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menyatakan kesediaan atau mengusulkan untuk menjual suatu barang, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. NUR SOLICHIN Bin SULKAN (Alm) diamankan / di tangkap oleh Saksi M. ALFAN WAHYONO dan Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI (yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 17.30

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



WIB, di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di depan gerbang PT. Anugrah Karoseri) tempat dimana Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa di amankan / ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Sidoarjo dikarenakan Terdakwa melakukan Tindakan yang berhubungan narkoba jenis sabu, dimana pada saat di lakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) pocket plastik klip narkoba jenis sabu yang terdiri dari 6 (enam) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru yang ditemukan di dalam saku pakaian yang Terdakwa kenakan, serta ditemukan di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan yaitu berupa 1 (satu) kotak plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi 5 (lima) pocket sabu dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan plastik klip, 9 (sembilan) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru, 5 (lima) pocket sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 4 (empat) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna merah yang terdiri dari 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus kukubima energi serta 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan tisu warna putih dan 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan permen kopiko.;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, pada waktu Terdakwa bekerja PT. Anugrah Karoseri yang beralamat di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, didatangi oleh Sdr. M. IRWANTO (DPO), dimana maksud dari kedatangan Sdr. M. IRWANTO (DPO) ke Terdakwa tersebut adalah minta Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu, dimana atas perintah Sdr. M. IRWANTO (DPO) tersebut, Terdakwa menyetujui dan kemudian Sdr. M. IRWANTO (DPO) memberikan 1 (satu) kotak plastik warna hitam kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa terima dan simpan kotak plastik tersebut di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dimana 1 (satu) kotak plastik warna hitam tersebut di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian:
 - 5 (lima) pocket sabu dibungkus dengan sedotan;
 - 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan plastik klip;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 9 (sembilan) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru;
 - 5 (lima) pocket sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
 - 4 (empat) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna merah yang mana 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan potongan bungkus snack dan potongan bungkus kukubima energi;
 - 2 (dua) pocket sabu dibungkus dengan tisu warna putih;
 - 1 (satu) pocket sabu dibungkus dengan permen kopiko.
- Bahwa kemudian, masih di hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. M. IRWANTO (DPO) kembali mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja PT. Anugrah Karoseri yang beralamat di desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dan oleh Sdr. M. IRWANTO (DPO), Terdakwa langsung diberikan 7 (tujuh) pocket plastik klip narkoba jenis sabu yang terdiri dari 6 (enam) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna hijau dan 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus dengan sedotan warna biru. Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa sabu yang diterima tersebut disimpan di dalam saku pakaian sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah dari M. IRWANTO (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto total + 6,977 gr (enam koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh gram) tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00523/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan pertimbangan diatas karena pada waktu terdakwa ditangkap oleh tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB ditemukan barang bukti yang selanjutnya diberi nomor 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



walaupun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan, menjual atau menyerahkan sabu-sabu pada orang lain, namun berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti nomor 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF yang berupa kristal putih tersebut adalah milik M. IRWANTO kakak Terdakwa, yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual dan untuk di ranjau oleh Terdakwa pada saat ada pembeli yang datang ke Terdakwa, dan dalam kegiatannya terdakwa tidak mempunyai ijin, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00523/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01275/2025/NNF s.d. nomor: 01308/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**ad 2** Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyitaan terhadap barang bukti dalam Perkara ini dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00523/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 Bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto total + 6,977 gr (enam koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh gram) serta keterangan para saksi dan dibenarkan terdakwa ternyata narkotika jenis sabu dalam perkara ini beratnya lebih dari 5 gram, oleh karena itu menurut Majelis unsur ad 3 telah terpenuhi”:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, setelah Majelis Hakim pelajari dan mencermati secara teliti isi pledooi tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. b. Terdakwa bersikap

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait. c. Terdakwa belum pernah di hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan pembuktian unsur unsur deliak yang dihadapkan kepada Terdakwa dan ternyata Terbukti, dan Ternyata Terdakwa dan Penasihat hukumnya hanya mohon keringan hukuman maka terhadap pledoi dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada saat majelis mempertimbangkan penjatuhan pidana,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba maka pidana yang akan diterapkan atau dijatuhkan berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid/Sus/2025/PN Sda



pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0, 19 gram, + 0, 19 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 22 gram, + 0, 22 gram, + 0, 23 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 27 gram, + 0, 27 gram, + 0, 28 gram, + 0, 46 gram, + 0, 47 gram, + 0, 47 gram, + 0, 48 gram, + 0, 98 gram, + 1, 00 gram, + 1, 02 gram) ditimbang beserta bungkusnya;
- 25 (dua puluh lima) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 9 warna merah, 10 warna biru dan 6 warna hijau;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) bungkus potongan minuman kukubima energi;
- 1 (satu) bungkus potongan snack;
- 1 (satu) potongan tisu warna putih.

yang merupakan barang yang dilarang dan barang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08968532358. Karena mempunyai nilai ekonomis Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

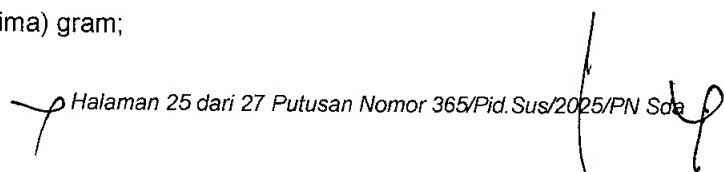
Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

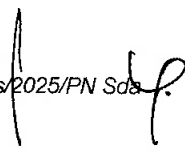
M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Solichin Bin Sulkan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan taman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

 Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nur Solichin Bin Sulkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0, 19 gram, + 0, 19 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 20 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 21 gram, + 0, 22 gram, + 0, 22 gram, +0, 23 gram, +0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 26 gram, + 0, 27 gram, + 0, 27 gram, + 0, 28 gram, + 0, 46 gram, + 0, 47 gram, +0, 47 gram, + 0, 48 gram, + 0, 98 gram, + 1, 00 gram, + 1, 02 gram) ditimbang beserta bungkusnya;
 - 25 (dua puluh lima) potongan sedotan sebagai pembungkus terdiri dari 9 warna merah, 10 warna biru dan 6 warna hijau;
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik warna bening yang dililit isolasi warna hitam;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus permen kopiko;
 - 1 (satu) bungkus potongan minuman kukubima energi;
 - 1 (satu) bungkus potongan snack;
 - 1 (satu) potongan tisu warna putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam nomor simcard 08968532358.
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

 Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., dan Slamet Setio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H.M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.